

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2539	นาย ปรีชา พึ่งสาย	ผู้ร้อง
	ผู้ร้อง คัดค้าน	ผู้ร้อง
	วัด กรุไฉ โดย นาย ประจักษ์ แก้ว	
	ไวยาวจักร	ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 66

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 15 ตี, มาตรา 23

กฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา ข้อ 4, มาตรา ข้อ 5

กฎหมายเถรสมาคมฉบับที่18ลงวันที่30มีนาคม2536ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505ระบุว่า"ไวยาวจักร"หมายถึงคฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งและจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ ไวยาวจักร ผู้ได้รับแต่งตั้งก่อนวันใช้กฎหมายเถรสมาคมนี้ให้ถือว่าเป็นไวยาวจักรตามกฎหมายเถรสมาคมต่อไปเมื่อนาย ป.ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสวัดผู้คัดค้านให้เป็นไวยาวจักรเมื่อวันที่1มีนาคม2536โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่8จึงถือว่าเป็นไวยาวจักรอยู่ย่อมมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ แม้ตามคำร้องคัดค้านระบุยืนยันว่านาย ป. มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้คัดค้านโดยมิได้แนบหนังสือมอบหมายของเจ้าอาวาสก็ตามแต่ก่อนสืบพยานผู้คัดค้านก็ได้แถลงขอส่งหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ก่อนวันยื่นคำร้องคัดค้านซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดผู้คัดค้าน

ลงนามและในชั้นสืบพยานเจ้าอาวาสก็มาเบิกความยืนยันรับรองหนังสือมอบอำนาจจึง
ฟังได้ว่าเจ้าอาวาสได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นาย ป. ไวยาวัจกรมีอำนาจจัดการ
ทรัพย์สินของผู้คัดค้านก่อนยื่นคำร้องคดีนี้ ที่ดินเป็นมรดกของพระครู ส. ตกได้แก่ผู้
คัดค้านจึงเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดเป็นการ
จัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งนาย ป. ย่อมมีอำนาจจัดการจึงมีสิทธิแต่งตั้งทนายความ
เพื่อดำเนินคดีนี้ได้คำร้องที่ทนายความซึ่งนาย ป. แต่งตั้งและได้ยื่นต่อศาลจึงสมบูรณ์

กรณี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง นาย ปรีชา พิงสาย ผู้ร้อง เป็น ผู้
จัดการมรดก ตาม พินัยกรรม ของ พระครู สุวรรณสุนทร หรือ ทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้
มรณภาพ

ผู้คัดค้าน ยื่น คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง ใช้ อำนาจ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดกกระทำ
การ ให้ เป็น ที่ เสียหาย แก่ ผู้คัดค้าน โดย เบียดบัง และ ยักยอกที่ดิน โฉนด เลขที่
958 ซึ่ง ตาม กฎหมาย แล้ว ต้อง ตกเป็น ทรัพย์สินมรดกแก่ ผู้คัดค้าน ทั้ง ผู้ร้อง มิได้
จัดทำ บัญชีทรัพย์สิน มรดก ภายใน 15 วันซึ่ง ทำให้ ผู้ร้อง ขาด คุณสมบัติ ที่ จะ เป็น
ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ มรณภาพอีก ต่อไป ขอให้ ศาล มี คำสั่ง เพิกถอน ผู้ร้อง ออก
จาก การ เป็น ผู้จัดการมรดกของ ผู้ มรณภาพ และ แต่งตั้ง นาย ประจักษ์ พักแก้ว เป็น
ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ มรณภาพ แทน ผู้ร้อง ยื่น คำร้องคัดค้าน ว่า นาย ประจักษ์ พัก
แก้ว ไม่มี อำนาจ ดำเนินคดี แทน ผู้คัดค้าน ผู้ร้อง มิได้ กระทำการ เบียดบัง ยักยอก
ทรัพย์สินมรดก ของ ผู้ มรณภาพ เพื่อ ตนเอง แต่ กระทำการ แบ่งแยก ที่ดินโฉนด เลข
ที่ 958 และ โฉน ที่ดิน ที่ แบ่งแยก แล้ว ให้ ผู้อื่นตาม เจตนารมณ์ ของ ผู้ มรณภาพ
ที่ จัดการ ทรัพย์สินมรดก อื่น ล่าช้า เพราะต้นฉบับ โฉนด อยู่ใน ความ ครอบครอง

ของ บุคคลอื่น และ ที่ ไม่ได้ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน มรดก เพราะ ไม่ทราบ ว่า กฎหมาย กำหนด หน้าที่ ดังกล่าว ไว้คำร้องของผู้คัดค้าน เคลือบคลุม ขอให้ มี คำสั่ง ยก คำร้อง ขอ ของผู้คัดค้าน ศาลชั้นต้น ไปส่วน แล้ว มี คำสั่ง ให้ นาย ปรีชา พิงสาย ผู้ ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดก ตาม พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2532 ของ พระครู สุวรรณสุนทรหรือทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้ มรณภาพ โดย ให้ จัดการ เฉพาะ ทรัพย์สินมรดก ตาม พินัยกรรม คือ ที่ดินโฉนด เลขที่ 957 แขวง พุ่งครุ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น และ มี คำสั่ง ตั้ง ให้ นาย ประจักษ์ พักแก้ว เป็น ผู้จัดการมรดก ของ พระครู สุวรรณสุนทรหรือทองหล่อ สิงห์ครุ ผู้ มรณภาพ อีก คนหนึ่ง โดย ให้ จัดการ ทรัพย์สินมรดก อื่น ของ ผู้ มรณภาพ นอกเหนือ จาก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 957 ให้ ผู้ร้อง และ นาย ประจักษ์ พักแก้ว มีสิทธิ และ หน้าที่ ตาม กฎหมาย ผู้ร้อง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน ผู้ร้อง ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ตาม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)ลงวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่ง ออก โดย อาศัย อำนาจ ตาม ความในมาตรา 12 ทวิ และ มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505มหาเถรสมาคม ตรา กฎมหาเถรสมาคม ไว้ ดัง ต่อไป นี้ ข้อ 4 ใน กฎมหาเถรสมาคมนี้ "ไวยาวัจกร " หมายถึง คฤหัสถ์ ผู้ได้รับ แต่ง ตั้ง และ จะ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล รักษา จัดการ ทรัพย์สิน ของ วัด ได้ ตาม ที่ เจ้า อาวาส มอบหมายเป็น หนังสือ ข้อ 5 ไวยาวัจกร ผู้ได้รับ แต่งตั้ง อยู่ ก่อน วัน ใช้กฎ มหาเถรสมาคม นี้ ให้ ถือว่า เป็น ไวยาวัจกร ตาม กฎมหาเถรสมาคม ต่อไปข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า นาย ประจักษ์ ได้รับ แต่งตั้ง จาก พระ สรรพ ปัญญาวุฑฒิ์ เจ้าอาวาส วัด กรุไฉน ผู้คัดค้าน ให้ เป็น ไวยาวัจกร ของ วัด กรุไฉน เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2536 โดย อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน ข้อ 5 แห่ง กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2506) จึง ถือว่าเป็น ไวยาวัจกร ตาม กฎมหาเถรสมาคม อยู่ ย่อม มีอำนาจ หน้าที่ ดูแล รักษา จัดการ ทรัพย์สิน ของ วัด ได้ ตาม ที่ เจ้าอาวาส มอบหมาย เป็น หนังสือตาม กฎมหาเถรสมาคม ข้อ 4 ข้างต้น ตาม คำร้องของ ผู้คัดค้าน ก็ ระบุยืนยัน ว่า นาย

ปรุง มีอำนาจ เกี่ยวกับการ จัดการ ทรัพย์สิน ของ ผู้คัดค้าน แม้ ขณะ ยื่น คำ
คัดค้าน จะ มิได้ แบน หนังสือมอบอำนาจ ของเจ้าอาวาส ก็ ตาม แต่ ระหว่าง
พิจารณา ก่อน สืบพยาน ผู้คัดค้าน ก็ ได้ แกลงขอส่ง หนังสือมอบอำนาจ เอกสาร
หมาย ค.1 ซึ่ง มี พระ สำรวย เจ้าอาวาส วัด กรุไฉ ผู้คัดค้าน ลงนาม โดย หนังสือ ดัง
กล่าว ระบุ ว่า ทำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2536 ก่อน วันที่ ผู้คัดค้าน ยื่น คำร้อง คดี นี้
ทั้ง ระบุ ว่าให้ มีอำนาจ ฟ้องคดี ผู้ร้อง เกี่ยวกับการ ทรัพย์สิน อันเป็น มรดก ของพระครู
สุวรรณสุนทร ต่อมา ใน ชั้น สืบพยาน พระ สำรวย ก็ เบิกความ เป็น พยาน รับรอง
หนังสือมอบอำนาจ เอกสาร หมาย ค.1 ดังนี้ ฟังได้ ว่าพระ สำรวย เจ้าอาวาส ได้
มอบหมาย เป็น หนังสือ ให้ นาย ปรุง ไวยาวัจกร มีอำนาจ จัดการ ทรัพย์สิน ของ ผู้
คัดค้าน ก่อน ผู้คัดค้าน ยื่น คำร้องคดี นี้ แล้ว ที่ดิน โฉนด เลขที่ 958 เป็น มรดก
ของ พระครู สุวรรณสุนทร ตก ได้ แก่ ผู้คัดค้าน จึง เป็น ทรัพย์สิน ของ ผู้คัดค้าน
การ ดำเนินคดีเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ของ วัด เป็น การ จัดการ ทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง
นาย ปรุง ย่อม มีอำนาจ จัดการ จึง มีสิทธิ แต่งตั้ง ทนายความ เพื่อ ดำเนินคดี นี้ ได้
คำร้อง ที่ ทนายความ ซึ่ง นาย ปรุง แต่งตั้ง และ ได้ ยื่น ต่อ ศาล จึง สมบูรณ์
พิพากษายืน

(ชลอ ทองแถม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ